**FICHE RESSOURCE**
**Types et statuts juridiques des organisations**

Cette fiche vise à présenter les trois principaux types d'organisations : les entreprises, les associations et les organisations publiques. Il est important de noter que cette liste ne vise pas l'exhaustivité car il existe d'autres types comme les fondations, les syndicats ou les partis politiques.

| | **Entreprises** | **Organisations publiques** | **Associations** |
|---|---|---|---|
| **Finalités** | Produisent des biens et des services dans un objectif de profit. | Produisent des services publics (police, justice, défense, éducation, infrastructures, etc). | Contribuent à l'intérêt général ou rendent des services privés à leurs adhérents, dans un but non lucratif. |
| **Caractéristiques** | Elles doivent être productives et compétitives. Elles vivent dans un environnement complexe (concurrents, clients, fournisseurs, etc.) | Elles sont financées par l'état : budget de l'état, budget des collectivités, prix acquitté par l'usager. | Elles disposent de ressources (dons et legs si elles sont d'utilité publique ou cotisations des adhérents et subventions). Certaines sont parapubliques. |
| **Ressources humaines** | Des salariés | Principalement des fonctionnaires, recrutés sur concours | Des bénévoles et les organes dirigeants de l'association. Une association peut avoir des salariés (avec des contrats de travail) |
| **Utilisateurs** | Des clients | Des usagers ou des clients | Des adhérents |

## 1. L'entreprise : définition et statuts juridiques[1]

L'entreprise permet d'exercer une activité commerciale et doit nécessairement être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Le choix du statut juridique va dépendre de nombreux critères parmi lesquels :

- La nature de l'activité exercée (commerciale, artisanale, libérale) ;
- La volonté d'entreprendre seul ou à plusieurs ;
- L'existence d'un patrimoine privé à protéger ou à transmettre ;
- Le statut social applicable à son entreprise et les incidences sur sa situation personnelle ;
- Le régime d'imposition des bénéfices et des revenus provenant de son activité.

[1] Informations tirées du site de la CCI de Paris et détaillées sur : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr

## 1.1. Statuts juridiques pour la création d'entreprise par une seule personne

### ✓ L'auto-entrepreneur

Le statut d'auto-entrepreneur permet à une personne physique souhaitant exercer une activité commerciale de ne pas être immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous réserve d'opter pour le régime social dit du micro-social. Pour information, ce régime est ouvert aux seules personnes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel pour 2014 :

- Inférieur à 82 200 euros pour une activité d'achat/revente ;
- Inférieur à 32 900 euros pour une activité de services.

Ce statut d'auto-entrepreneur permet ainsi de bénéficier d'un prélèvement d'impôt à la source réglable périodiquement au fur et à mesure de la réalisation du chiffre d'affaires.

### ✓ L'entrepreneur individuel

Facile à créer, facile à gérer, l'entreprise individuelle (commerçant en nom propre ou auto-entrepreneur) implique néanmoins pour le chef d'entreprise une responsabilité étendue puisqu'il est indéfiniment responsable de l'intégralité des dettes de son entreprise sur son patrimoine personnel.

### ✓ L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

L'EIRL permet à l'entrepreneur de protéger ses biens personnels, en créant un patrimoine affecté à son activité professionnelle distinct de son patrimoine privé et sans création de société. Juridiquement, il s'agit d'une entreprise individuelle mais au fonctionnement proche de celui d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée avec notamment l'ouverture d'un compte bancaire professionnel, le dépôt des comptes annuels, etc.
L'EIRL est entré en vigueur début 2011.

### ✓ L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

L'EURL est une SARL ne comportant qu'un seul associé. Elle permet au créateur de bénéficier, en principe, du régime de la responsabilité limitée tout en conservant l'entière maîtrise de ses affaires. La création d'une EURL nécessite cependant la constitution d'un capital social dont le montant est librement déterminé par l'associé unique dans les statuts. Le capital, qui doit être intégralement souscrit dès la création, peut être libéré dans les mêmes conditions que celui d'une SARL. La société génère davantage d'obligations juridiques et comptables que l'entreprise individuelle.

### ✓ La Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU)

La SASU peut être constituée par une seule personne physique ou morale dont la responsabilité est limitée à son apport. Depuis le 1er janvier 2009, il appartient à l'associé unique de déterminer le montant du capital social dans les statuts.
Le capital social est composé d'apport en numéraire et d'apport en nature. En cas d'apport en numéraire, la loi autorise l'associé à ne libérer que la moitié de la somme à la constitution et de ne verser le solde à la société que dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au RCS.

### 1.2. Statuts existants pour la création d'entreprise par plusieurs personnes

- ✓ **La société à responsabilité limitée (SARL)**

La SARL est constituée au minimum par deux associés et au maximum cent. Elle suppose, en outre, l'existence d'un capital social dont le montant est fixé par les associés dans les statuts. En cas d'apport en numéraire, il est possible de libérer seulement le cinquième du capital à la constitution et le solde dans les cinq ans à compter de l'immatriculation de la société. Cette forme de société, dès sa création, permet aux associés de limiter leurs responsabilités au montant de leurs apports respectifs.

- ✓ **La société anonyme (SA)**

La SA est constituée avec un capital minimum de 37 000 euros entièrement souscrit à la création et qui peut être libéré de la moitié seulement si les actions correspondent à des apports en numéraire. Elle nécessite la réunion de sept actionnaires au moins, dont la responsabilité est limitée au montant de leur apport.

- ✓ **La société par actions simplifiée (SAS)**

La SAS est constituée avec un capital social librement déterminé par les associés dans les statuts. Intégralement souscrit à la création, il peut être libéré de la moitié seulement si les actions correspondent à des apports en numéraire. Cette forme sociale particulièrement souple laisse aux associés le soin d'organiser précisément, dans les statuts, le fonctionnement de la société. Les fondateurs doivent être particulièrement vigilants lors de la rédaction des statuts afin d'éviter toute difficulté ultérieure.

- ✓ **La société en nom collectif (SNC)**

La SNC est une société dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant. Elle doit posséder un capital, mais aucun minimum n'est exigé par la loi. En revanche, tous les associés sont indéfiniment et solidairement responsables de la totalité des dettes de la société.

## 2. Organisation publique : définition et statuts juridiques[2]

Un établissement public est une structure de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend (État, région, département ou commune).

Les établissements publics sont soumis à trois principes :

- **L'autonomie** : leur organisation est très variable (conseil d'administration, président, directeur...) et ils disposent d'un budget propre (subventions de l'État ou des collectivités territoriales, redevances des usagers, emprunts...) ;
- **Le rattachement à un niveau de l'administration** (État, région, département ou commune), afin de compenser leur autonomie en les soumettant au contrôle de ce niveau d'administration dont les modalités peuvent varier. On distingue ainsi des

[2] Informations tirées du site Vie Publique et détaillées sur : http://www.vie-publique.fr

établissements publics nationaux, rattachés à l'État, et des établissements publics locaux rattachés à une commune (comme les caisses des écoles et les centres communaux d'action sociale), un département ou une région. Mais l'identité de l'administration de rattachement ne détermine pas la zone géographique d'action de l'établissement public. Ainsi un établissement public local peut avoir un champ d'action à l'échelle nationale ;
- **la spécialité** : les compétences des organes de l'Etablissement public se limitent à des compétences clairement énumérées.

Les domaines d'intervention des établissements publics sont variés, mais la plupart remplissent une mission de nature économique ou sociale. Il peut s'agir du domaine de la santé (ex : Etablissement français du sang), de l'enseignement (ex : universités, lycées), de la culture (certains musées nationaux comme le Louvre), de l'économie (ex : Caisse des dépôts et consignations, SNCF).

**Les établissements publics peuvent être classés ainsi :**

- **Administration de l'État** : Ministères
- **Collectivités territoriales** : Régions, départements, communes
- **EPA : Établissements publics administratifs & autres organismes publics administratifs** : universités, lycées, collèges, caisse des écoles, communautés urbaines, service d'incendie de secours, hôpitaux publics, chambre de commerce, caisses nationales de sécurité sociale, offices HLM…
- **EPIC : Établissements publics à caractère industriel & commercial** : La Poste, RATP, SNCF, ports autonomes, offices du tourismes, musées nationaux, Banque de France.
- **Entreprises publiques** : Sociétés commerciales de droit privé dont le capital est détenu majoritairement par l'État

### 3. L'association : définition et statuts juridiques[3]

Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers (sportif, défense des intérêts des membres, humanitaire, promotion d'idées ou d'œuvres, etc.). La liberté d'association n'a été réellement acquise qu'avec la loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association.

Pour créer une association, il suffit qu'au moins deux personnes se mettent d'accord sur son objet. Ils en rédigent les statuts, qui précisent l'objet, les organes dirigeants et la personne habilitée à représenter l'association, et indiquent le siège social ou son adresse.

**Il existe deux principaux types d'associations :**

- **L'association « simple »**, non déclarée en préfecture, a une existence juridique, mais ne peut posséder de patrimoine ni agir en justice.
- **L'association déclarée** en préfecture a la personnalité juridique. Elle peut donc posséder un patrimoine et agir en justice. Certaines d'entre elles disposent du statut particulier d'associations reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État.

[3] Informations tirées du site Vie Publique et détaillées sur : http://www.vie-publique.fr

Leur objet est jugé d'intérêt général (ex : lutte contre certaines maladies). Cette reconnaissance leur permet de recevoir des dons et des legs, mais elles doivent en contrepartie présenter de sérieuses garanties et sont soumises à un contrôle administratif plus strict, notamment de la part de la Cour des comptes.

Il existe différentes manières de s'impliquer dans les activités d'une association.

- On peut participer sans être membre : en effectuant des dons ou en s'impliquant ponctuellement dans certaines actions de l'association.

- On peut être adhérent (on parle aussi de "sociétaire"), en payant régulièrement une cotisation. Cette participation limitée correspond au désir d'être informé de l'activité de l'association et de l'encourager dans son action.

- On peut s'engager de manière plus importante, en prenant directement en charge les actions mises en œuvre par l'association : distribution de denrées pour des associations à but humanitaire ; organisation de réunions ou de colloques pour les associations incitant aux débats ; mise en place d'expositions pour les associations visant à la diffusion de la culture....

- Enfin, on peut participer aux organes dirigeants de l'association. Dans un souci d'organisation et de bon fonctionnement, il existe à la tête d'une association un bureau, dont les membres sont nommés par le conseil d'administration, lui-même élu par les adhérents. Chaque membre du bureau a un rôle défini. Le président dirige l'association ; le secrétaire en organise le travail et s'attache à maintenir le contact avec les sociétaires ; enfin le trésorier a en charge les finances de l'association